



Nr. 24 Ministerbesprechung vom 14. Dezember 1932, 11 Uhr

R 43 I/1458, S. 423–442

Anwesend: v. Schleicher, v. Neurath, Bracht, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Syrup, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Popitz; RKom. Gereke; StS Planck, Meißner, Sautter, Schwarzkopf, Zarden; MinDir. Marcks, Pellengahr (nur zu P. 6); MinR Kahler (nur zu P. 7); Protokoll: MinR Vogels (zu P. 5, 10, 11–13), MinR Wienstein (zu P. 6, 7), MinR Feßler (zu P. 9, 14), ORegR Thomsen (zu P. 1–4, 8).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Weihnachtsbeiträge von Mitgliedern der Reichsregierung für Zeitungen und Zeitschriften.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Indiskretionen.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Gesetz über Straffreiheit.*
4. *Verhandlungen in Genf.*
5. *Organisationsverordnung für den Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung.*
6. *Werkjahr der Abiturienten.*
7. *Deutsche Arzneitaxe 1933.*
8. *Entwurf einer Verordnung über Zolländerungen.*
9. *Einheitspreisgeschäfte.*
10. *Winterhilfe.*
11. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über die Aufhebung der Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.*
12. *Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache.*
13. *Außerhalb der Tagesordnung: Zitierung von mitgliedern der Reichsregierung durch den Haushaltsausschuß des Reichstags.*
14. *Außerhalb der Tagesordnung: Preußenkasse.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Weihnachtsbeiträge von Mitgliedern der Reichsregierung für Zeitungen und Zeitschriften.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften sich in diesen Tagen an die Mitglieder des Reichsministeriums mit der Bitte um Beiträge zu Weihnachts- und Neujahrsnummern zu wenden pflegen. Er empfehle derartige Wünsche grundsätzlich abzulehnen.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Indiskretionen.

Der *Reichskanzler* erinnerte daran, daß die Beratungen früherer Reichsministerien unter Indiskretionen stark gelitten hätten, Es sei ein Verdienst der Regierung von Papen gewesen, daß diese Indiskretionen völlig aufgehört hätten. Der Reichskanzler bittet das Reichsministerium dringend, seine Beratungen in diesem Geist weiterzuführen.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Gesetz über Straffreiheit.

Der *Reichskanzler* spricht dem Reichsminister der Justiz seinen Dank für seine tätige Mitarbeit bei dem Zustandekommen des Amnestiegesetzes aus ¹. Man stehe vor einer schwierigen Situation, weil die Bayerische Regierung gegen die Gesetzesvorlage Einspruch erheben will, dem sich wahrscheinlich andere Länder anschließen werden. In diesem Falle würde die Sache an den Reichstag zurückverwiesen werden. Immerhin hofft der Reichskanzler, den Bayerischen Ministerpräsidenten überzeugt zu haben, daß die bayerische Methode nur Nachteile im Gefolge haben würde ².

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte hierzu, daß er selber den Vorsitz im Ausschuß des Reichsrats führen werde. Es bestünden zwei Möglichkeiten: entweder werde der Einspruch Bayerns zum Beschluß erhoben oder aber die Angelegenheit werde vertagt ³.

¹ Zum Anteil der Einflußnahme des RJM auf den dem RT am 9. 12. zur Beratung vorliegenden Ges. Entw. über Straffreiheit s. Dok. Nr. 5, Anm. 23. Bei der Abstimmung über Änderungsanträge des Zentrums war zunächst die Herabsetzung der Höchstgrenze für die vollständig zu erlassenden Strafen von 5 auf 2 Jahre mit den Stimmen der Nationalsozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten abgelehnt worden. Mit Ausnahme der Forderung, daß Zersetzungshochverrat bei Polizei und Reichswehr nicht unter die Amnestie fallen sollten, wurden auch weitere Änderungsanträge mit der gleichen Mehrheit abgelehnt. In der Schlußabstimmung über die geänderte Ausschußvorlage wurde – u. a. gegen die Stimmen des Zentrums und der BVP (vgl. dazu Heinrich Brüning: Memoiren 1918–1934. S. 638) – die für verfassungsändernde Gesetze erforderliche qualifizierte Mehrheit erreicht und die weitestgehende nach 1918 gewährte Amnestie beschlossen (RT-Bd., 455, S. 110).

² Vgl. dazu die Aufzeichnung über die Unterredung des RK mit dem BayerMinPräs. Held am 10. 12. (Dok. Nr. 16). Die bayer. Einwände richteten sich nicht nur gegen die drohende Aushöhlung der Staatsautorität, sondern bezogen sich auch darauf, daß die Niederschlagung von Strafverfahren in Strafsachen, die vor Ländergerichte gehörten, nach der RV den Ländern zustand. Die weitergehende Brisanz des anstehenden Konflikts geht aus den Ausführungen hervor, die der BayerMinPräs. in der Ministerrats-sitzung vom 14. 12. macht: „Nach der Unterredung mit dem Herrn Reichskanzler habe er – Redner – mit dem Herrn Reichsjustizminister die Amnestiefrage erörtert. Letzterer habe ihn zu überzeugen versucht, daß es zweckmäßig sei, gegen das Amnestiegesetz keinen Einspruch einzulegen; es genüge, wenn die Länder sich im Reichsrat mit der Abgabe eines formulierten Vorbehaltes begnügten; die Besonderheit der gegenwärtigen politischen Lage und die auf Grund der Notverordnungen ausgesprochenen hohen Strafen verlangten ein Entgegenkommen. Er habe dem Reichsjustizminister entgegnet, daß nach seiner Auffassung auf die Einlegung des Einspruchs nicht verzichtet werden könne. Am vergangenen Montag habe Ministerialdirektor Sperr dem Reichskanzler mitgeteilt, daß Bayern aus verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Gründen genötigt sei, Einspruch einzulegen. Der Reichskanzler habe dagegen nichts eingewendet. Gestern dagegen habe ihm dieser persönlich den Wunsch übermittelt, daß von einem Einspruch abgesehen werden möge; die Einlegung des Einspruchs hätte die sofortige Einberufung des Reichstages zur Folge. Stelle er – der Reichskanzler – sich hinter den Reichsrat, dann werde es zu einem Mißtrauensvotum kommen; man stehe dann noch vor Weihnachten mitten in einer Regierungskrise. Er – Redner – habe eingewendet, daß die Reichsregierung es in der Hand habe, den Reichsrat erst auf einen späteren Zeitpunkt einzuberufen. Ein Nachgeben verbiete sich, da es sich um Lebensrechte der Länder handle.“ (Niederschrift in: BayerHStA, MA 99524).

³ Der RR beschließt am 20. 12. mit 44 gegen 19 Stimmen der Vertreter Bayerns, Württembergs, Badens und Brandenburgs bei drei Stimmenthaltungen, gegen das AmnestieGes. keinen Einspruch zu erheben. Der RR nimmt zusätzlich eine Entschließung an, in der die grundsätzlichen Bedenken gegen die Amnestie vorgebracht werden und erklärt wird, daß durch einen Einspruch das Zustandekommen des Ges. nicht verhindert, sondern nur hinausgeschoben und die politische Entspannung und Beruhigung vereitelt würde. Das Ges. kann daraufhin noch am gleichen Tag ausgefertigt werden (RGBl. 1932, I, S. 559). – Die vom RK

Der Reichsminister der Justiz machte in diesem Zusammenhang auf einen Brief des Reichsbank-Direktoriums an den Reichsrat aufmerksam ⁴, in dem das Reichsbank-Direktorium seine Bedenken gegen zu weitgehende Straffreiheit geltend macht, durch die unter Umständen die energische Verfolgung von Devisenvergehen in Frage gestellt werden könnte, weil sie nach Auslegung einzelner Gerichte unter den Tatbestand der Notdelikte fallen könne. Dies wird vom Reichsminister der Justiz in Abrede gestellt.

Der *Reichskanzler* erwähnte noch, daß der Württembergische Staatspräsident in einer Unterhaltung, die er mit ihm gehabt habe, das System der Einzelbegnadigung an Stelle einer allgemeinen Amnestie befürwortet habe. Seiner Ansicht nach sei ein derartiges Verfahren verderblich, weil die Verantwortung im Einzelfalle der Reichsregierung zugeschoben werden würde.

4. Verhandlungen in Genf.

In seinem Vortrag über die Verhandlungen der 5 Mächtevertreter in Genf zitiert der *Reichsminister des Auswärtigen* einleitend den Schlußsatz der deutschen Erklärung vom 23. Juli 1932 ⁵, derzufolge Deutschland an den Arbeiten der Abrüstungskonferenz sich nur unter der Voraussetzung der Anerkennung der grundsätzlichen Gleichberechtigung weiter beteiligen könne. Bei seiner Ankunft in Genf habe der Reichsminister des Auswärtigen eine geschlossene Front der 4 Mächte gegen sich vorgefunden. Von den verständnisvollen Ausführungen Simons sei überhaupt nicht mehr die Rede gewesen. Dagegen seien der Plan Norman Davis' mit seinem Vorschlag, die Abrüstungskonferenz zu vertagen ⁶ und die Erklärung Herriots, die Gleichberechtigung sei *ein Ziel* der Konferenz ⁷, zur Debatte gestellt worden. Diese Front habe er in mühsamer Kleinarbeit durchlöchern müssen. Als Herriot und MacDonald abgereist seien, habe er, der Reichsminister des Auswärtigen, erklärt, er beabsichtige in der Zwischenzeit sich lediglich an den laufenden Völkerbundsarbeiten zu beteiligen. Sollte er in der Gleichberechtigungsfrage kein Entgegenkommen finden, so werde auch er abreisen ⁸. Nach der Rückkehr Herriots und MacDonalds habe alsdann am Sonnabend, dem 10. Dezember, eine neunstündige Besprechung stattgefunden. Das Ergebnis liege in der von den 5 Mächten gemeinsam angenommenen und unterzeichneten Formel vor ⁹. Im einzelnen erläuterte der Reichsminister des Auswärtigen diese Formel dahin, daß zunächst der Ausdruck „Ziel“ beseitigt worden sei, statt dessen die Bezeichnung „Grundsatz“ (der Gleichberechtigung) angewendet worden sei. Es sei damit erreicht, daß die Anerkennung der Gleichberechtigung für die Dauer der Verhandlungen der Abrüstungskonferenz bestehe. Damit sei auch praktisch die Ersetzung des Teiles V des Vertrages von Versailles ¹⁰ vollzogen. Das einseitige Sicherheitsverlangen Frankreichs sei durch unser, zum mindesten ebenso berechtigtes Verlangen nach Sicherheit kompensiert worden. Trotz schärfsten Widerstandes der

beschworene Weihnachtskrise (s. o. Anm. 2) ist abgewendet, als darüberhinaus der Ältestenrat des RT die von Sozialdemokraten und Kommunisten in Anknüpfung an ihren Antrag vom 6. 12. (s. Dok. Nr. 5, Anm. 27) geforderte Einberufung des RT noch vor den Feiertagen ablehnt (Horckenbach 1932, S. 422 f.).

⁴ In den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁵ Gemeint ist die von Botschafter Nadolny vor der Generalkommission der Abrüstungskonferenz am 22. 7. angekündigte und am 23. 7. 1932 abgegebene Erklärung, in der er die weitere dt. Mitarbeit an die nachfolgend zit. Bedingungen knüpfte („Materialien zur Gleichberechtigungsfrage“. Für den Auswärtigen Ausschuß des RT und des RR zusammengestellt vom AA. Berlin 1933, Dok. Nr. 1; R 43 I/533, Bl. 319; Abdruck auch bei K. Schwendemann: Abrüstung und Sicherheit. Bd. 1, S. 840 ff.).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 5, Anm. 10.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 5, P. 1, insbesondere Anm. 12.

⁸ Vgl. dazu die Aufzeichnung des StSAA vom 8. 12. 1932 über die Skepsis des RAM hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Fünf-Mächte-Besprechungen (R 43 I/533, Bl. 223 f.; Abdruck in: ADAP, Serie B, Bd. XXI, Dok. Nr. 203). – Zum Fortgang der Besprechungen s. R 43 I/533, Bl. 248 f. und 252–254; Abdrucke in: ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 211 und 212.

⁹ Vgl. dazu den Bericht des RAM über die Besprechungen der fünf Mächte am 10. 12. 1932 (R 43 I/533, Bl. 256–259; Abdruck in: ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 217). Das Verhandlungsergebnis übermittelte Frohwein dem AA mit Telegramm vom 10. 12. (R 43 I/533, Bl. 250 f.). Der von Mac Donald, Simon, Davis, Paul-Boncour, v. Neurath und Aloisi am 11. 12. unterzeichnete Text weicht geringfügig davon ab („Materialien zur Gleichberechtigungsfrage“, a.a.O., Dok. Nr. 8; Abdruck bei Schwendemann, a.a.O., S. 479 ff.).

¹⁰ Teil V des Versailler Vertrages vom 28. 6. 1919: Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt (RGBl. 1919, I, S. 687, 919).

Franzosen sei es ihm gelungen, aus dem Entwurf der Erklärung den Satz, daß Deutschland nicht aufrüsten dürfe, zum Verschwinden zu bringen¹¹. Der vierte Absatz der Erklärung sei dahin auszu-legen, daß bei erneut auftauchenden Schwierigkeiten innerhalb der Abrüstungskonferenz die 5 Mächte zu ihrer Behebung wieder zusammentreten sollen. Zusammenfassend beurteilte der Reichs-minister des Auswärtigen das getroffene Abkommen dahin, daß in diesem Zeitpunkt das Maximum der Wirkung erreicht worden sei, die wir mit der Aufgabe unserer Beteiligung an der Abrüstungskon-ferenz hätten erzielen können. Unsere Position sei für die künftigen Verhandlungen außerordentlich gestärkt worden¹². Sollte die nunmehr getroffene Abmachung über unsere grundsätzliche Gleich-berechtigung nicht eingehalten werden, so können wir jederzeit der Konferenz wieder den Rücken kehren. Auf der Gegenseite sei immerhin die einheitliche Stimmung festzustellen, daß man uns nicht aufrüsten lassen wolle.

Der *Reichskanzler* schickte seinen Bemerkungen zu den Ausführungen des Reichsministers des Auswärtigen voraus, daß er davon abgesehen habe, am Sonntag, dem 11. Dezember, das Reichs-ministerium zusammenzuberufen und auf eigene Verantwortung den Reichsminister des Auswär-tigen beauftragt habe, der Erklärung zuzustimmen, da ihm klar gewesen sei, daß mit dieser Erklä-rung so viel erreicht worden sei, wie man es bis vor kurzem niemals für möglich gehalten hätte¹³. Dem Reichsminister des Auswärtigen gebühre Dank und Anerkennung für seine Energie und Zähig-keit. Nachdem uns die Gleichberechtigung prinzipiell zugestanden sei, müsse die Gegenseite, wenn sie eine Einschränkung beabsichtige, uns diese abhandeln. An der Garantie der Sicherheit läge uns ebenso viel wie Frankreich.

Ziffer 3 der Erklärung¹⁴ sei besonders günstig für Deutschland, da sie Frankreich ein für allemal hindere, Sanktionen gegen Deutschland zu ergreifen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erwähnte noch ergänzend, daß der Plan Norman Davis' von sämtlichen Teilnehmern an der Besprechung abgelehnt worden sei. Davis selber [werde] wohl kaum nochmals an den Arbeiten der Konferenz teilnehmen.¹⁵

5. Organisationsverordnung für den Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung.

Nach kurzer Aussprache *genehmigte das Reichskabinett* den Entwurf einer Verordnung des Reichs-präsidenten über Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsbeschaffung und der ländlichen Siedlung in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung¹⁶.

¹¹ In dem einem Redaktionskomitee vorliegenden Entw. Mac Donalds hieß es dazu u. a.: „[...] that the object of the Disarmament Conference must be to bring about the maximum of positive disarmament that can be generally agreed – not to authorize in the name of equality the increase of armed strength“ (ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 217). In der Schlußfassung heißt es dazu: „It is clearly understood that the methods of application of such equality of rights will be discussed by the Conference.“

¹² Vorsichtiger urteilt der RAM in einem für verschiedene dt. Auslandsvertretungen bestimmten Resumé der Fünf-Mächte-Bespre-chungen vom 13.12.1932 (ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 220). Vgl. dazu auch die Aufzeichnung Sperrs über die Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des RT am 16.12.1932, in der der RAM über die außenpolitische Lage berichtet (BayerHStA, Bayer. Gesandtschaft Berlin, Bd. 1109); Sitzungsprotokoll auch in: R 43 I/1018, Bl. 228–237.

¹³ Vgl. dazu die Aktennotiz des StSAA über Telefonate mit dem RAM und dem RK am 10. und 11. 12. betr. die Annahme der Erklärung der fünf Mächte vom 11. 12. über die Gleichberechtigung (ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 218). – Zur Stellungnahme Schleichers vgl. auch dessen Ausführungen vor Reichswehrbefehlshabern Mitte Dezember (hschr. Aufzeichnungen des GenLt. Liebmann, IfZ, ED 1, Bd. 5, Bl. 31–35; Abdruck bei Thilo Vogelsang: Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1930–1933. VfZG, 2 (1954), S. 428 f.).

¹⁴ Ziffer 3 behandelt eine von allen Mächten abgegebene Gewaltverzichtserklärung.

¹⁵ Der Hauptausschuß der Abrüstungskonferenz tagt – jetzt wieder mit dt. Beteiligung – am 14.12.1932. Nach der Annahme einer Entschließung zu der Vereinbarung der fünf Mächte vom 11. 12. wird die nächste Sitzung für den 31.1.1933 in Aussicht genommen.

¹⁶ RKom. Gereke hatte am 12. 12. dem StSRkei einen aufgrund vorangegangener Beratungen (s. Dok. Nr. 15) überarbeiteten VOEntw. vorgelegt. Als wesentliche Neuerung war darin vorgesehen, den zur einheitlichen und beschleunigten Förderung aller Maßnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsbeschaffung bestellten RKom., der dem RK untersteht und als oberste Reichsbehörde gilt, „seine Aufgaben im Benehmen mit den zuständigen Reichsministern“ wahrnehmen zu lassen. Des weiteren war neu vorge-sehen, durch den RK einen engeren Kabinettsausschuß bilden zu lassen, der für die Aufstellung von Richtlinien zur Durchführung

6. Werkjahr der Abiturienten¹⁷.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Kabinettsvorlage – Rk. 11516¹⁸, Rk. 11900¹⁹ – vor. Er betonte, daß ein baldiger Beschluß des Reichskabinetts über das Werkjahr erforderlich sei, wenn es zum 1. April 1933 eingeführt werden solle. Er, der Reichsminister des Innern, wolle möglichst bald mit den in Betracht kommenden Organisationen über die Frage des Werkjahres verhandeln. Auch aus diesem Grunde sei ihm ein baldiger Kabinettsbeschluß dringend erwünscht.

Die Einführung eines Werkhalbjahres würde er der Einführung eines ganzen Werkjahres vorziehen. Die Kosten für das Werkhalbjahr beliefen sich auf 4½ Millionen RM. Allerdings sei es schwer möglich, genaue Angaben über die Kosten zu machen, weil greifbare Unterlagen fehlten. Er könne infolgedessen sich nicht dafür verbürgen, daß der Betrag von 4,5 Millionen eingehalten werde.

der Arbeitsbeschaffung zuständig ist (R 43 II/539, Bl. 7 f.). Entschieden wurde vom RKab. über einen um den Bereich „Ländliche Siedlung“ erweiterten VOEntw. (ebd., Bl. 16 f.), der mit teilweisen Abänderungen angenommen wurde. In dem die Einsetzung eines engeren Kabinettsausschusses für Siedlungsfragen beim REM betreffenden § 5, dessen Entscheidung der REM bei grundsätzlichen Fragen, insbesondere bei der Aufstellung von Richtlinien und bei ihrer Durchführung, einzuholen hat, wurden aus der ursprünglichen Formulierung: „um die Vereinheitlichung und die Beschleunigung der Aufgaben der ländlichen Siedlung sicherzustellen“ die Worte „und die Beschleunigung“ gestrichen (VO des RPräs. vom 15.12.1932, RGBL. I, S. 543).

¹⁷ Vor dem Hintergrund einer drohenden Überfüllung der Universitäten und dem zunehmenden Konkurrenzkampf auf dem akademischen Stellenmarkt beschäftigten sich seit Januar 1932 zwei vom RIM eingesetzte Ausschüsse mit Lösungsmöglichkeiten. RK v. Papen hatte in einer programmatischen Rede in Münster am 28.8.1932 die Absicht der RReg. bekanntgegeben, für Abiturienten „die Zwischenschaltung eines praktischen Jahres zwischen höherer Schule und Hochschule anzuregen und durchzuführen“ (R 43 I/1457, Bl. 373; vgl. diese Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechung vom 27.8.1932, P. 2). Die in ihrer Zielsetzung weiterreichende zeitgenössische Diskussion wurde vor allem von Ideen der bündischen Jugend und der sog. Arbeits- und Volkslagerbewegung bestimmt. Konkrete Durchführungsvorschläge, die über die im Juli 1932 eingeleitete Durchführung studentischer Arbeitslager im Rahmen des FAD hinausgingen, waren seit Ende 1931 von dem Geschäftsführer des Dt. Studentenwerks, Reinhold Schairer, publiziert worden. Die Dt. Studentenschaft, die seit dem Auszug der Korporationen unter nationalsozialistischer Führung stand, hatte sich erst relativ spät in die öffentliche Auseinandersetzung eingeschaltet. Mit einer dem RK am 12. 10. übersandten Denkschrift, in der sie ein studentisches Werkjahr als Vorstufe für ein allgemein obligatorisches Arbeitsdienstjahr forderte, versuchte auch sie Einfluß auf die Regierungsplanung zu nehmen (R 43 I/2086, Bl. 24–42). – Eine übersichtliche Darstellung des Gesamtkomplexes findet sich bei Henning Köhler: Arbeitsdienst in Deutschland. S. 229–237.

¹⁸ Vorlage RIM Frhr. v. Gayls vom 24.11.1932 (R 43 I/776, Bl. 116–125). In ihr wird der Papensche Leitgedanke, den Hochschulzugang vorübergehend zu beschränken, nicht unwesentlich erweitert. Verantwortlich dafür dürfte sein, daß der RIM sich, wie er in einem Begleitschreiben an den StSRkei bekundete, aus der öffentlichen Erörterung des Werkjahr-Planes „bewußt“ herausgehalten habe, um „den weiteren Entschlüssen das klare und unverfälschte Bild der öffentlichen Stellungnahme zu Grunde“ zu legen. In der Zwischenzeit hatte er nicht nur mit den für Hochschulfragen zuständigen LandesRegg. Gespräche geführt, sondern auch vertrauliche Kontakte mit Vertretern von Industrie und Handel in dieser Angelegenheit gepflegt (Materialien dazu in: R 11/412). Den Planungsstand faßte er danach wie folgt zusammen: „1. Die Bedeutung des Werkjahres liegt nicht in den Erleichterungen, die es in einem immerhin beachtlichen Maße gegenüber der Überfüllung der Hochschulen und der Verengung des akademischen Lebensraumes bringen wird. Sie liegt vielmehr in seiner Bedeutung für die menschliche und nationale Ertüchtigung unserer studierenden Jugend durch eine Erziehung im Geiste volksverbundener Gemeinschaft, in Zucht und Kameradschaftlichkeit. Das Werkjahr wird daher so anzulegen sein, daß es diese Ziele erreicht.

2. Die Gestaltung des Sommerabschnitts des Werkjahres wird allgemein als verhältnismäßig einfach erkannt, da für diese Zeit der Einsatz der Werkabiturienten im Freiwilligen Arbeitsdienst, im Erntedienst und im Geländesport erprobte und jugendgemäße Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

3. Die Gestaltung des Winterabschnitts wird als sehr viel schwieriger angesehen. Die Möglichkeiten des Sommers fehlen im zweiten Halbjahr. Andere geeignete Beschäftigungen sind jedenfalls in dem erfordernten Umfang zunächst nicht vorhanden. Der freie Arbeitsmarkt darf unter den heutigen Verhältnissen nicht aufgesucht werden.“ Als Grundlage für weitere Verhandlungen beantragte er, im Rechnungsjahr 1933 einen Betrag von 11 Mio RM für das Werkjahr bereitzustellen. Bei einer Beschränkung des Planes auf das Sommerhalbjahr seien 4,5 Mio RM erforderlich.

¹⁹ Gegenüber der Vorlage seines Amtsvorgängers gekürzt und veränderter Entw. RIM Brachts vom 9.12.1932 (R 43 I/776, Bl. 126 f.). Danach sollte das „Werkjahr“ auf das Sommerhalbjahr beschränkt werden (1. 5. bis 1. 10.). Die Werkabiturienten sollten zunächst in Heimgemeinschaften in den Sinn des Werkjahres eingeführt werden sowie eine „staatspolitische Grundschulung, Berufskunde, Vorgewöhnung für Arbeitsdienst und Wehrsport durch lagermäßige und kameradschaftliche Ordnungsformen, Sport (nicht Wehrsport) und Handarbeit mit einfachem Gerät“ erfahren. Anschließend könnte entweder sofort oder erst nach 6–8wöchiger Absolvierung eines Wehrsportlagers der Übertritt in Lager des FAD für den Rest der Zeit erfolgen. Da es sich bei den *Werkjahrspflichtigen* nicht um *Dienstwillige* handele, müßten „die Lager sorgsam ausgewählt und mit festen zielbewußten und geschickten Führern besetzt sein.“ Die Art der Arbeit müsse „so offenbar gemeinnützig sein, daß die Erwartung des Volksdienstes klar und eindeutig dadurch gerechtfertigt“ sei. Körperlich für das Werkjahr untaugliche Abiturienten müßten in öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen der Verwaltung oder der Wohlfahrtspflege so beschäftigt werden, „daß dem sozialerzieherischen Sinn des Werkjahres entsprochen“ werde.

Im allgemeinen sei der Gedanke eines Werkjahres bzw. Werkhalbjahres in der Öffentlichkeit, insbesondere von den Studenten und den Hochschullehrern, lebhaft begrüßt worden. Wesentliche Bedenken seien im wesentlichen nur von katholischer Seite geäußert worden²⁰.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß die Frage eines Werkhalbjahres noch viel zu wenig geklärt sei. Es sei nach seiner Ansicht nicht zu verantworten, in dem vielleicht schwersten Etatsjahr 1933 Geld für einen derartigen Versuch auszugeben. Für besonders schwierig halte er die Frage der Beschäftigung der Studenten im Rahmen des Werkjahres.

Nach seiner Ansicht solle man jedenfalls zunächst auf die Einführung eines Werkjahres verzichten und dafür vielleicht den Versuch machen, die Studenten stärker als bisher in den freiwilligen Arbeitsdienst einzubeziehen.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß er nur die Einführung eines Werkhalbjahres für möglich halte. Wenn allerdings das Werkhalbjahr nicht beschlossen würde, würde die Studentenschaft sehr enttäuscht sein.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß die Jugend die Einführung eines Werkjahres bzw. Werkhalbjahres unbedingt wünsche. Die mit dem Werkjahr in Zusammenhang stehenden Fragen seien jedoch noch nicht restlos geklärt. Am besten sei es, ein Gremium zur Klärung dieser Fragen zu bilden.

Als Ideallösung betrachte er nach wie vor die Einführung eines Milizdienstjahres²¹.

Reichsminister Dr. Popitz machte darauf aufmerksam, daß die Länder in finanzielle Schwierigkeiten geraten würden, wenn sie im nächsten Etatsjahr durch Einführung eines Werkjahres einen Teil der Kolleggelder verlieren würden. Sie gebrauchten diese Gelder für die Unterhaltung der Universitäten. Das *Reichskabinett* faßte folgenden Beschluß:

1. Von der Einführung eines Pflichtwerkjahres bzw. Werkhalbjahres für Abiturienten zu Ostern 1933 wird Abstand genommen, da die Voraussetzungen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend geklärt werden können.

²⁰ Anfang Oktober waren von katholischer Seite „Besorgnisse wegen der Wahrung weltanschaulicher und konfessioneller Belange in der Gestaltung der Arbeitslager“ angemeldet worden. Daher hatte man darum gebeten, „vor der Einführung des Werkjahres auch mit den berufenen Vertretern der Elternschaft und den in Frage kommenden Kreisen der Pädagogik Fühlung zu nehmen“ (Die Katholische Schulorganisation Deutschlands an den RK, 5.10.1932; R 43 I/2086, Bl. 17 f.). Die Bedenken waren im wesentlichen die gleichen, die man auch gegen konfessionell gemischte Lager des FAD erhoben hatte. Dieser Mitteilung folgte am 11.11.1932 ein auch im Druck verbreiteter Protest der „Freien Reichsarbeitsgemeinschaft von Elternbeiräten an höheren Schulen“. Sie beschwerte sich wegen „ungerechtfertigter Sondermaßnahmen gegen einen Teil der deutschen Jugend“ und gegen die damit verbundene Verlängerung und Verteuerung des Studiums“, die zudem noch eine „überflüssige und gefährliche Unterbrechung der geistigen Ausbildung“ bedeute. Im wesentlichen aber wandte man sich gegen die mit dem Werkjahr verbundenen politisch-pädagogischen Absichten (mit Anschreiben vom 12.11.1932 dem RK übersandt; R 43 I/2086, Bl. 128–130).

²¹ Vgl. in diesem Zusammenhang die Einflußnahme des RWeMin. auf die Einrichtung eines „Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung“ durch das RIMin. (s. diese Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechung vom 12.9.1932, P. 5) und das Schreiben des RWeM an den RK vom 17.10.1932, in dem v. Schleicher einen „zwingenden Zusammenhang“ zwischen der „Erziehung der heranwachsenden Jugend“ und „der Sicherstellung der Landesverteidigung durch eine gesunde, leistungsfähige und einsatzbereite junge Mannschaft“ herstellte (R 43 II/519, Bl. 112–125). Seine Pläne hinsichtlich einer künftigen deutschen Miliz ordnet der RK anlässlich des Neujahrsempfangs der RReg. durch den RPräs. in das Gesamtkonzept seiner Politik wie folgt ein: „In der Abrüstungsfrage ist der Grundsatz der Gleichberechtigung von den Großmächten ausdrücklich anerkannt und der Abrüstungskonferenz die Aufgabe gestellt worden, diesen Grundsatz zu verwirklichen. Wir kehren auf die Konferenz zurück, um eine wahre allgemeine Abrüstung durchzusetzen und uns die gleiche Sicherheit zu verschaffen, die jedes andere Land genießt. Wenn es hierbei gelingt, der deutschen Jugend im Rahmen der Miliz das Recht zu wehrhaftem Staatsdienst wiederzugeben, so wird zugleich ein großer Schritt zum Ausgleich der inneren Gegensätze und zur Herstellung des Friedens in unserem Vaterlande getan sein. Diesen inneren Frieden in Deutschland zu fördern, ist unser vornehmstes Ziel.“ (Entw. der Rede in: Nachl. v. Schleicher, Nr. 23, Bl. 64–67; auszugsweiser Nachdruck u. a. bei Schultheß 1933, S. 1 f.) Er erläutert seine Vorstellungen auch auf einem „Bierabend“, zu dem ihn Studentenschaft und Studentenwerk Anfang 1933 einladen: Die angehenden Akademiker würden als Führer-Kader beim Aufbau der Miliz benötigt. „Der mit den Arbeitslagern verbundene ‚Wehrsport‘ sollte hier eine vormilitärische Ausbildung vermitteln.“ (Reinhold Schairer: Das erste Jahrzehnt des Dt. Studentenwerks 1921–1932. In: Dt. Studentenwerk. Festschrift zum 40jährigen Bestehen. Bonn 1961, S. 61 ff.).

2. Der Reichsminister des Innern und der Reichsarbeitsminister werden beauftragt, die Frage eines stärkeren Einsatzes der Abiturienten im freiwilligen Arbeitsdienst zusammen mit den beteiligten Stellen weiter zu klären.²²

7. Deutsche Arzneitaxe 1933.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der beiliegenden Kabinettsvorlage – Rk. 11912 – vor²³. Er betonte, daß der Reichsrat bestimmt die Arzneitaxe 1933 entsprechend den von ihm dargelegten Vorschlägen beschließen werde. Infolgedessen werde es sich empfehlen, daß die Reichsregierung dieselben Vorschläge mache, weil andernfalls eine Verstimmung mit den Ländern entstehen werde. Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte Bedenken gegen die Vorlage. Er bezweifelte insbesondere, ob auf dem hier vorgeschlagenen Wege den Apothekern genügend geholfen werde. Wichtiger sei es nach Auffassung seines Ministeriums, die Konkurrenz der Drogisten zu beseitigen.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß dieser Einwand immer wieder erhoben werde. Es sei jedoch praktisch kaum möglich, den Wettbewerb der Drogisten auszuschalten.

Der *Reichsarbeitsminister* äußerte gleichfalls, insbesondere mit Rücksicht auf die Krankenkassen, Bedenken gegen die Vorlage. Er betonte die Notwendigkeit einer Beschränkung des illegalen Arzneihandels und wies darauf hin, daß zuviele Apotheken neu zugelassen worden seien.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf des Reichsministers des Innern zu.

8. Entwurf einer Verordnung über Zolländerungen.

Nachdem der *Reichsminister der Finanzen* die einzelnen Positionen der Vorlage erläutert hatte²⁴, stimmte das Reichsministerium der Verordnung in der vorliegenden Fassung bei.

9. Einheitspreisgeschäfte.

Der *Reichswirtschaftsminister* gab eine ausführliche Darstellung des Sachstandes. Er legte dabei die Ausführungen in der Kabinettsvorlage vom 12. Dezember – Rk. 11939 – zugrunde²⁵. Die Forde-

²² Entsprechende Verhandlungen werden bis Ende Januar 1933 unter der Leitung des stellvertretenden RKom. für den FAD, Kälin, abgeschlossen. Danach wird es allen Ostern 1933 zur Entlassung kommenden Abiturienten freigestellt, vor ihrem Eintritt in Studium oder Beruf, im Rahmen eines Werkhalbjahres an Arbeitslagern des FAD und Geländesportlehrgängen des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung teilzunehmen (Merkblatt für Abiturienten, hrsg. vom RIM und vom RKom. für den FAD am 28.1.1933; R 43 II/516, Bl. 10 f.).

²³ In einem Schreiben vom 9.12.1932 waren nach einer Schilderung der Wirtschaftslage der Apotheken und der Diskussion verschiedener Wege zur Sanierung notleidender Betriebe Vorschläge für ein gestaffeltes System von „Spezialitätenzuschlägen“ auf den Großhandelspreis gemacht worden (R 43 I/1458, S. 475–481).

²⁴ Die gemeinsame Vorlage des RFM, REM und RWiM vom 10.12.1932 sieht vor allem die Verlängerung der geltenden Zollsätze für Schweine, Fleisch und Zucker über den 31.12.1932 hinaus bis auf weiteres vor, um die in besonderen wirtschaftlichen Zwangslagen befindlichen inländischen Schweinemäster und Zuckerrübenbauern vor ausländischer Konkurrenz zu schützen (R 43 I/2427, Bl. 379–384). – Die VO tritt am 22.12.1932 in Kraft (RGBl. I, S. 545).

²⁵ Am 12. 12. hatte der RWiM dem StSRkei den Abdruck eines Schreibens an die LandesRegg. vom 9. 12. betr. „den Schutz des Mittelstandes und gewerbepolizeiliche Maßnahmen gegen die Einheitspreisgeschäfte und Warenhäuser“ zur Kenntnisnahme übersandt (R 43 I/2010, Bl. 177–190). Ausgehend von der durch die Reg. Brüning in der NotVO vom 9.3.1932 (RGBl. I, S. 121) getroffenen Regelung, daß „Verkaufsstellen, in denen Waren mehrerer nicht zusammengehöriger Warenarten ausschließlich oder überwiegend in einer oder mehreren feststehenden Preisstufen feilgehalten werden (Einheitspreisgeschäfte)“ in Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern in der Zeit bis zum 1.4.1934 nicht mehr errichtet werden dürften, setzte er sich darin kritisch mit Berichten, Stellungnahmen und Anträgen der Interessengruppen, des Vorläufigen RWiR und des RR auseinander, die insgesamt darauf abzielten, die Gewerbefreiheit durch weitergehende Sondermaßnahmen gegen gewisse Arten von Einzelhandels-großunternehmungen einzuschränken (Materialien dazu in: R 43 I/2010). Gestützt auf eine anliegende, in seinem Min. gefertigte Ausarbeitung schob er allerdings formale Gesichtspunkte in den Vordergrund und bezweifelte, „ob eine dem mittelständischen Einzelhandel nützliche, wirksame gewerbepolizeiliche Bekämpfung der Großunternehmungen technisch überhaupt möglich und

zung einer Konzessionspflicht für Warenhäuser und ähnliche Betriebe, die von Württemberg gestellt werde²⁶, hielt er für überspitzt. Er glaubte aber, daß es zu Schwierigkeiten mit den Ländern kommen würde, wenn diese und ähnliche Ablehnung fänden²⁷. Im übrigen sei eine Novelle zur Gewerbeordnung bereits im Reichsrat, durch welche Auswüchse des Wettbewerbs bekämpft werden sollen²⁸. Am 17. Dezember würde der gesamte Fragenkomplex mit den Ländern erörtert. Dann würde dem Kabinett Bericht und Vorschlag vorgelegt²⁹. Das Kabinett war damit einverstanden.

10. Winterhilfe.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über den Verlauf und das Ergebnis der Beratungen des Haushaltsausschusses zur Sache³⁰. Er erwähnte insbesondere die auf Antrag der Sozialdemokraten angenommene EntschlieÙung, derzufolge allen Hilfsbedürftigen in den Monaten Dezember bis April 2 kg Brot wöchentlich, ½ kg Fleisch wöchentlich und 20 Ztr. Kohlen auf Reichskosten zu liefern sind³¹. Die Durchführung dieser EntschlieÙung werde nach überschläglichen Berechnungen des Reichsarbeitsministeriums etwa 400 Millionen RM erfordern. Die Erfüllung dieser Forderungen sei selbstverständlich mit den Reichsfinanzen unvereinbar. Er habe sich bei den Beratungen des Haushaltsausschusses darauf beschränkt zu erklären, daß die Reichsregierung nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Reichs helfen werde. Irgendwelche bestimmten Zusicherungen habe er nicht gemacht. Sein Vorschlag gehe dahin, die bereits eingeleitete Verbilligungsaktion für den Bezug von Kohle und Fleisch zu erweitern³². Für die Verbilligung von Frischfleisch stehe bisher ein Betrag von 2 Millionen RM monatlich zur Verfügung. Er sei bereit, diesen Betrag für die kommenden drei Monate um je 3 Millionen, auf 5 Millionen monatlich, zu erhöhen. Gesamtaufwand: 3 × 3 = 9 Millionen RM. Ferner sei er auch bereit, die Beträge für die Verbilligung von Kohlen für die kommenden drei Monate zu verdoppeln. Hierdurch erhöhe sich der gesamte Mehraufwand für die Winterhilfe um 20 Millionen RM. Diesen Betrag glaube er allenfalls vertreten zu können. Ob es möglich sei, darüber hinaus Zuwendungen an verbilligtem Brot zu gewähren, vermöge er nicht zu beurteilen. Im Haushaltsausschuß sei ihm von allen Seiten vorgehalten worden, daß es doch unbegreiflich sei, daß die Reichsregierung große Summen für die Stützung des Roggenpreises als verlorene Zuschüsse aufwende, andererseits aber keinen Weg finden könne, diese verlorenen Zuschüsse in irgendeiner Form mit der Winterhilfe zu verbinden und für diese nutzbar zu machen. Der Berechtigung dieser

durchführbar“ sei, so daß er sich lediglich zur Befürwortung einer räumlichen Ausdehnung der Errichtungssperre auf Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern in der Lage sah.

²⁶ Vgl. dazu den diesbezüglichen Schriftwechsel aus den Jahren 1931/1932, den der württ. WiM Maier dem RK mit Anschreiben vom 15.12.1932 in Abschrift vorlegt (R 43 I/2010, Bl. 196–257).

²⁷ Unterstützt von der BayerStReg., die ein „sofortiges allgemeines Verbot auf längere Zeit als vorbeugende Maßnahme“ für dringend erforderlich hielt (Telegr. MinPräs. Helds an RWiMin. vom 14.11.1932; R 43 I/2010, Bl. 159), hatte der RT-Abg. Loibl in einem Schreiben an StS Planck vom 5. 12. ultimativ „die endliche Klärung der Frage“ verlangt: „Hinter diesem Antrage steht nicht nur das Gewicht der Bayerischen Staatsregierung, sondern auch das der Bayerischen Volkspartei und der Reichstagsfraktion dieser Partei. Die Reichstagsfraktion legt auf die Erfüllung dieser Forderung des gesamten Bayerischen Mittelstandes sehr großes Gewicht. Ich bitte Sie, davon den Herrn Reichskanzler zu verständigen.“ (Ebd., Bl. 193).

²⁸ RR-Drucksache Nr. 78/1932.

²⁹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 32, P. 6.

³⁰ Dem RT lagen in seiner 2. Sitzung vom 7.12.1932 eine Vielzahl von Anträgen aus den Reihen der SPD, KPD und NSDAP betr. Winterhilfsmaßnahmen für Erwerbslose und Sozialbedürftige vor, die, als der RT sich am 9. 12. auf unbestimmte Zeit vertagte, zur weiteren Behandlung an den Sozialpolitischen und den Haushaltsausschuß überwiesen worden waren (RT-Bd. 455, S. 30 ff. und 112 ff. sowie die zugehörigen Drucksachen). Neben einer Vorberatung im Sozialpolitischen Ausschuß beriet der Haushaltsausschuß in Anwesenheit des RArbM und des RFM am 12. 12. über die Plenaranträge mit dem nachfolgend vom RFM referierten Ergebnis (Protokoll der 2. Sitzung des 5. Ausschusses vom 12.12.1932, S. 3–15).

³¹ Angenommen wurde eine modifizierte Fassung des SPD-Antrages vom 5.12.1932 betr. den Entw. eines Gesetzes über eine Winterhilfe für die notleidende Bevölkerung (RT-Bd. 455, Drucks.-Nr. 27).

³² Einzelheiten s. im Erlaß des RArbM, REM und RIM vom 4.10.1932 (R 43 I/840, Bl. 117–119); vgl. dazu auch diese Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechung vom 7.10.1932, P. 7.

Vorhaltungen könne auch er sich nicht ganz verschließen. Vielleicht sei der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft in der Lage, geeignete Vorschläge für eine Verbindung der Stützungsbeiträge für die Getreidepreise einerseits und die Winterhilfe andererseits zu machen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte, daß der Landwirtschaft jede Maßnahme, die zu einem vermehrten Verbrauch von Brotgetreide führe, sehr willkommen sein würde. Er glaube aber nicht, daß die verbilligte Abgabe von Brotgetreide an die Bevölkerung zu einem wesentlichen Mehrverbrauch an Getreide führen werde. Die Verbilligung des Brotgetreides werde den Verbrauch an Brotgetreide nicht wesentlich steigern. Mithin werde von einer Aktion der Reichsregierung nur der billige Brotpreis übrig bleiben. Damit sei der Landwirtschaft nicht geholfen. Er regte seinerseits an zu prüfen, ob den Hilfsbedürftigen nicht besser durch eine verbilligte Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen geholfen werden solle. Eine derartige Aktion werde sich auch auf die Absatzverhältnisse der Landwirtschaft günstig auswirken. Bestimmte Vorschläge nach dieser Richtung machte er jedoch nicht.

Der *Reichsarbeitsminister* vertrat den Standpunkt, daß eine Verbilligung des Brotes den Hilfsbedürftigen zweifellos sehr wirksam helfen würde. Er meinte auch, daß bei der Verbilligung des Brotes der Verbrauch an Brot in einer für die Landwirtschaft recht fühlbaren Weise steigern werde.

Der *Reichsminister des Innern* machte darauf aufmerksam, daß die Abgabe verbilligten Brotes verwaltungstechnisch große Schwierigkeiten verursachen werde. Die Durchführung der Verbilligungsaktion müsse den Gemeinden übertragen werden. Nach allen Erfahrungen in der Vergangenheit sei die Mehrarbeit der Gemeinden aus derartigen Aktion außerordentlich groß und stehe zu den Erleichterungen, die man den Hilfsbedürftigen dadurch verschaffe, nicht im richtigen Verhältnis. Die Stadt Berlin werde nach seiner Schätzung für eine verbilligte Abgabe von Brot schätzungsweise 2000 Arbeitskräfte mehr einstellen müssen. Aus diesen Erwägungen sei es wohl am empfehlenswertesten, die bereits bestehenden Unterstützungsaktionen auf dem Gebiete der Fleischverbilligung und der Kohlenverbilligung stärker auszubauen. Dieser Weg sei verwaltungstechnisch der einfachste und billigste.

Der *Reichskanzler* brach die weiteren Erörterungen über diesen Gegenstand ab mit der Feststellung, daß das Reichskabinett einig sei über die Verstärkung der Hilfsaktion auf dem Gebiete der Kohle und des Frischfleisches. Er bat die Herren Reichsminister von Krosigk, Dr. Syrup und von Braun, in Sonderbesprechungen weiter zu überlegen und zu prüfen, ob darüber hinaus geeignete Wege für die Gewährung von verbilligtem Brot, Milch oder Milcherzeugnissen gefunden werden können. Entsprechende Vorschläge sollen gegebenenfalls dem Reichskabinett in der nächsten Sitzung unterbreitet werden³³.

Anschließend bat der Reichskanzler, auch weiter zu prüfen, ob nicht eine besondere Hilfe zur Linderung der Not der Kleinrentner möglich sei. Dies entspreche vor allem auch einem Wunsche des Herrn Reichspräsidenten.

Der *Reichsarbeitsminister* erkannte an, daß gerade die Kleinrentner besonders hilfsbedürftig seien und empfahl, wie im Vorjahr, auch in diesem Jahre eine besondere Zuwendung von 1,8 Millionen RM. Er bat, diese Frage in Sonderbesprechungen mit dem Reichsminister der Finanzen weiter verfolgen zu können.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich hierzu bereit.

³³ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 26, P. 2.

11. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über die Aufhebung der Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.

Der *Reichsarbeitsminister* nahm Bezug auf die schriftliche Vorlage vom 13. Dezember 1932 – Rk. 11981 – und erbat die Zustimmung der Reichsregierung zum Entwurf einer Verordnung über die Aufhebung der Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit³⁴.

Der *Reichskanzler* stellte nach kurzer Aussprache zur Sache die Zustimmung der Reichsregierung zum Entwurf der Verordnung fest³⁵.

12. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache.

(Pensionierung von Staatssekretär Geib.) [...]

13. Außerhalb der Tagesordnung: Zitierung von mitgliedern der Reichsregierung durch den Haushaltsausschuß des Reichstags.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß der Haushaltsausschuß, nach einer ihm zugegangenen Mitteilung in dem gleichzeitig tagenden Haushaltsausschuß des Reichstags beantragt worden sei [sic], verschiedene der Herren Reichsminister zum sofortigen Erscheinen in der Sitzung aufzufordern. Auf die Mitteilung hin, daß sämtliche Reichsminister durch die Ministerbesprechung verhindert seien, habe der Haushaltsausschuß beschlossen, am Montag, den 19. Dezember erneut zusammenzukommen, in der Annahme, daß der Reichsminister der Finanzen, der Reichswirtschafts- und Reichsarbeitsminister alsdann in der Lage sein würden, über das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung zu verhandeln. Er schlage vor, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses zu antworten, daß die genannten Reichsminister aus sachlichen Gründen nicht imstande wären, an dem genannten Tage über das Thema Auskunft zu geben. Er hoffe, daß der Ausschuß alsdann auf die Sitzung verzichten werde.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon zustimmend Kenntnis.

14. Außerhalb der Tagesordnung: Preußenkasse³⁶.

Reichsminister Dr. Popitz führte aus, nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs seien die Verträge, die Preußen mit dem Reich wegen der Überleitung der Preußenkasse geschlossen hätte, unwirksam. Es

³⁴ Die Aufhebung vor allem der Tariflohnlockerungsbestimmungen der angezogenen VO vom 5.9.1932 (Einzelheiten s. Dok. Nr. 1, Anm. 11) war zuletzt vom RKab. v. Papen am 25. 11. erwogen, bis auf weiteres aber zurückgestellt worden. Die erneute Aufhebungsforderung begründete der RArbM damit, daß die Bestimmungen „in der Praxis die an sie geknüpften Erwartungen nicht erfüllen“ konnten. Vordringlich scheint jedoch die Tatsache gewesen zu sein, daß in den RT-Sitzungen vom 6. bis 9. 12. „sämtliche größere Parteien Anträge in dieser Richtung gestellt“ und die Außerkraftsetzung der dieser VO zugrundeliegenden sozialpolitischen Generalermächtigung betrieben hatten (Der RArbM an den StSRkei, 13.12.1932; R 43 I/2046, Bl. 118 f.).

³⁵ Als Beendigungstermin für die TariflohnlockerungsVO vom 5.9.1932 ist der 31.12.1932 vorgesehen. Um jedoch Arbeitgeber, die von der VO Gebrauch gemacht haben, vor wirtschaftlichem Schaden zu bewahren, kann der Schlichter unter gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zur Tariflohnunterschreitung noch bis zum 31.1.1933 verlängern. Der 2. Teil der VO, der den Schlichter ermächtigte, für gefährdete Betriebe auf tariflichem Gebiet Erleichterungen zu gewähren, kommt Ende Januar 1933 in Wegfall (VO vom 14.12.1932; RGBl. I, S. 545). Die Befugnis, die vorgenannte VO zu erlassen, stützte sich noch auf eine der RReg. in der heftig umstrittenen VO des RPräs. zur Belebung der Wirtschaft vom 4.9.1932 erteilte Ermächtigung (RGBl. I, S. 425, 428). Der betreffende sozialpolitische Teil dieser Not-VO wird, nachdem das RT-Plenum den diesbezüglich vom Zentrum eingebrachten GesEntw. am 9. 12. gegen die Stimmen von DNVP und DVP angenommen hat, durch ein ReichsGes. vom 17.12.1932 gestrichen (RGBl. I, S. 547). – Alle weiteren sozial- und wirtschaftspolitischen Anträge werden mit den Stimmen des Zentrums und der NSDAP an die zuständigen RT-Ausschüsse überwiesen (RT-Bd. 455, S. 80 ff.) und damit ihrer den Bestand der RReg. gefährdenden Brisanz vorläufig entkleidet.

³⁶ Zum Gesamtzusammenhang vgl. Dok. Nr. 21, P. 1.

käme in Frage, das Kabinett Braun zu ersuchen, die Verträge seinerseits abzuschließen. Dieses wäre bereit dazu. Unterbliebe dieser Schritt, so setze sich die kommissarische Regierung dem Vorwurf aus, über wichtige Rechte Preußens in einer ungültigen Form verfügt zu haben.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hatte politische Bedenken. Die Auswirkungen einer solchen Maßnahme wären möglicherweise für das Kabinett nicht zu ertragen. Er sprach sich für dilatorische Behandlung der Angelegenheit aus.

Der *Reichsminister des Innern* widersprach. Die gegenwärtige Reichsregierung könne in ihrem Streben nach innerem Frieden den vorgeschlagenen Schritt tun. Mit unfreundlichen Kommentaren, insbesondere der Asphaltpresse, sei allerdings zu rechnen. Ihnen könne bis zu einem gewissen Grade durch eine entsprechende Pressenotiz vorgebeugt werden. Es empfehle sich nicht, das Urteil des Staatsgerichtshofs restlos zu umgehen.

Der *Reichskanzler* schloß sich diesen Ausführungen an. Er hielt es nicht für richtig, Prestigepolitik zu treiben. Es handele sich um eine Formfrage, die zu lösen sei, um einen rechtlichen unangreifbaren Zustand zu schaffen, zumal in einer Geldangelegenheit. Reichsminister Dr. Popitz wird eine kurze Pressenotiz herausgeben.

Zitierhinweis

Nr. 24 Ministerbesprechung vom 14. Dezember 1932, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 89–101 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D24>